

CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION AUX EVENEMENTS REALISEE PAR LE BIAIS DU PORTAIL DE SOURCING

1. INTRODUCTION

1.1 Heidelberg Materials AG ("**HM**") est l'opérateur du réseau HM et du portail de sourcing ("**portail**" ou "**portail de sourcing**").

1.2 La société **CIMBENIN SA** utilise le Portail en tant qu'acheteur ("**Acheteur**") pour des Négociations Dynamiques, des Demandes de Propositions et d'autres événements (les "**Événements**") avec certaines parties en tant que fournisseurs ("**Fournisseur**" ou "**Fournisseurs**"). Les présentes Conditions Générales et le Règlement s'appliquent à CIBENIN SA qui utilise le portail. CIBENIN agit donc en tant qu'entité juridique distincte pour son propre compte et est uniquement responsable de ses événements réalisés par le biais du portail.

1.3 L'Acheteur informera les Fournisseurs de toute modification des présentes Conditions Générales, du Règlement et de l'Annexe 1 par le biais d'une publication sur le Portail, ce qui constitue à toutes fins utiles une communication aux Fournisseurs.

2. SCOPE

2.1 Le présent accord (les "**Conditions Générales**") a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les Fournisseurs pourront participer, lorsqu'ils y sont invités, aux Événements organisés par l'Acheteur par le biais du Portail de Sourcing.

2.2 L'exécution des Événements sera régie par le "Règlement" régissant la participation à une Négociation Dynamique, à une Demande de Proposition et à tous les autres Événements réalisés par le biais du Portail de Sourcing " (le "**Règlement**") joint aux présentes Conditions Générales. Les Conditions Générales et les Règlements représentent l'accord plein et entier pour l'utilisation du Portail pour les Événements entre chaque Fournisseur individuel et l'Acheteur ("**Accord**").

3. OBLIGATIONS ET GARANTIES DU FOURNISSEUR

3.1. En ce qui concerne l'utilisation du Portail, le Fournisseur s'engage à : (i) respecter les termes et conditions décrits dans les Conditions Générales, le Règlement et l'Invitation à un Événement ; (ii) s'abstenir de toute conduite et de tout comportement anticoncurrentiel, illégal, illicite ou violant les droits de tiers et de diffuser

des informations fausses, trompeuses et illicites ; (iii) traiter les données et les informations relatives à chaque Événement comme étant strictement confidentielles ; (iv) utiliser et configurer ses propres logiciels et matériels afin de garantir la sécurité des Événements du point de vue informatique.

3.2. En ce qui concerne l'utilisation du Portail, le Fournisseur déclare et garantit qu'il dispose de tous les droits de propriété et de la disponibilité de toutes les données, informations et contenus fournis à l'Acheteur. Le Fournisseur déclare et garantit également que l'utilisation de ces données, informations et contenus fournis à l'Acheteur en vertu du Contrat n'enfreint aucun droit de tiers, aucune loi et/ou réglementation.

4. GARANTIE; RESPONSABILITÉ

4.1. L'Acheteur n'est pas responsable en cas de comportement de légère négligence d'obligations contractuelles mineures, sauf pour les dommages résultant d'une atteinte à la vie, au corps ou à la santé et en cas de responsabilité selon la loi béninoise sur la responsabilité du fait des produits. La responsabilité en cas de violation par négligence légère d'obligations contractuelles essentielles, dont le respect est indispensable à la bonne exécution du contrat et sur lequel le partenaire contractuel peut compter, ainsi que la violation intentionnelle ou par négligence grave d'obligations contractuelles par des agents d'exécution, est limitée au montant des dommages moyens typiques prévisibles.

4.2. Toute responsabilité de l'Acheteur pour des dommages indirects et des pertes pécuniaires est exclue.

4.3. Le Fournisseur reconnaît et accepte que : (i) l'Acheteur se réserve le droit d'interrompre et/ou de suspendre l'utilisation du Portail et/ou de révoquer l'enregistrement et l'activation à tout moment par une notification de routine au Fournisseur sans encourir aucune responsabilité ; (ii) le Portail peut être utilisé tel quel, et l'Acheteur ne donne aucune garantie de quelque nature que ce soit ; le Fournisseur renonce donc à toute garantie, spécifique ou implicite, y compris, à titre d'exemple uniquement, la garantie de compatibilité pour un usage ou un champ d'application spécifique ; (iii) l'Acheteur ne garantit pas l'accès, la véracité, l'exhaustivité, la conformité à la loi et le respect des droits des tiers des contenus des sites web auxquels les

utilisateurs peuvent être renvoyés par le biais d'éventuels liens introduits sur le Portail.

5. DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE

- 5.1.** Le contenu et les informations fournis au Fournisseur par l'intermédiaire du portail sont la propriété de l'Acheteur, le portail et le logiciel sont la propriété de SAP ou sont concédés sous licence à l'Acheteur, et sont protégés par des droits d'auteur ou d'autres droits de propriété intellectuelle (y compris les droits de base de données).
- 5.2.** Le Fournisseur ne reproduira pas, ne transmettra pas, ne vendra pas et ne distribuera pas, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, le contenu et les informations disponibles sur le Portail ou reçues par l'intermédiaire du Portail sans l'autorisation écrite préalable de l'Acheteur et dans un but autre que celui de permettre l'accès au Portail et son utilisation.

6. PROTECTION DES INFORMATIONS PERSONNELLES; INDEMNISATION

- 6.1.** Toutes les informations fournies par le Fournisseur seront traitées par l'Acheteur conformément à la législation applicable en matière de protection des données. Toutefois, l'Acheteur n'est pas responsable si la transmission au Portail des données personnelles des employés ou d'autres personnes agissant au nom du Fournisseur enfreint les lois locales.
- 6.2.** Le Fournisseur indemniserà l'Acheteur et le tiendra à l'écart de tout dommage résultant ou découlant de toute violation des lois locales causée par un enregistrement personnalisé au lieu d'un enregistrement anonyme.

7. NOTIFICATIONS

Toutes les communications relatives à l'accord, au portail et à chaque événement doivent être adressées à :

- a) concernant le Fournisseur, par e-mail ou via le Portail à l'adresse que le Fournisseur a communiquée à l'Acheteur lors de son inscription ;
- b) concernant l'Acheteur, par courrier électronique ou via le portail, à l'adresse indiquée dans le portail.

Les notifications peuvent également être envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception, concernant le Fournisseur, à l'adresse que le Fournisseur a indiquée dans la section appropriée du Portail ; concernant l'Acheteur, à l'adresse indiquée dans la section appropriée du Portail.

8. MODIFICATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES

- 8.1.** Le Fournisseur reconnaît que l'Acheteur se réserve le droit de modifier les Conditions Générales à tout moment par une notification sur le Portail ou par e-mail au Fournisseur, aux adresses fournies conformément à l'Art. 7.
- 8.2.** Les modifications seront considérées comme acceptées par le Fournisseur si l'Acheteur n'a pas reçu, dans les 15 jours de la notification conformément à l'Art. 8.1, une communication du Fournisseur exprimant son refus des modifications. Dans tous les cas, la poursuite de l'utilisation du Portail par le Fournisseur vaut acceptation des présentes Conditions Générales et de leurs modifications éventuelles.
- 8.3.** L'acceptation des modifications par le Fournisseur se réfère à leur acceptation dans leur ensemble, et non en partie.
- 8.4.** Le Fournisseur se réserve le droit de rejeter les modifications des conditions générales en donnant un avis conformément à l'art. 8.1. Dans ce cas, le Fournisseur n'aura plus le droit de participer aux événements.

9. CONFIDENTIALITÉ - SÉCURITÉ DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

- 9.1.** Le terme " Informations Confidentielles " comprend sans limitation tout document, information, toutes données, connaissances, y compris le présent Contrat, qu'ils soient marqués comme confidentiels ou à considérer comme confidentiels selon la nature de l'information, apportés par l'Acheteur ou le Fournisseur ou pour le compte de l'une des parties, ou dont ils prennent mutuellement connaissance en relation avec le présent Contrat et le Portail, son exécution ou en ce qui concerne chaque Événement. Le Fournisseur et l'Acheteur conviennent de préserver le strict secret des Informations Confidentielles. Ils s'engagent à ne pas révéler ou divulguer ces Informations Confidentielles à des tiers, sauf s'ils sont autorisés à le faire en vertu de l'Art.9 ou des présentes Conditions Générales, à ne les utiliser qu'aux fins contractuellement envisagées, à s'abstenir d'exploiter, de copier ou d'imiter toute Information Confidentielle (notamment par le biais de ce que l'on appelle le "reverse engineering"), à s'abstenir de faire exploiter ou imiter toute Information Confidentielle par des tiers, à prendre toutes les mesures appropriées conformément aux termes du présent Accord pour préserver le secret des Informations Confidentielles et empêcher leur divulgation, à protéger les Informations Confidentielles contre tout accès non autorisé par des tiers au moyen de mesures de confidentialité appropriées et à respecter les dispositions légales et

contractuelles en matière de protection des données lors du traitement des Informations Confidentielles.

- 9.2.** Après la conclusion de la collaboration, les informations confidentielles écrites seront mutuellement restituées dans leur intégralité ou, si cela a été convenu, détruites, à moins que cela n'aille à l'encontre des obligations de conservation prévues par la loi applicable ou les règles écrites de déontologie.
- 9.3.** L'obligation prévue à l'art. 9.1 ne s'applique pas aux Informations Confidentielles pour lesquelles la partie divulgateur est en mesure de prouver (i) qu'au moment de leur communication par la partie qui les a fournies, elles étaient soit (a) de notoriété publique, c'est-à-dire déjà publiées ou généralement accessibles, soit (b) déjà connues de la partie divulgateur, ou (ii) qu'après leur communication par la partie qui les a fournies, elles sont devenues de notoriété publique sans faute. (ii) que, postérieurement à sa communication par la partie qui l'a fournie, elle est devenue un sujet de connaissance commune sans faute de la part de la partie qui l'a divulguée, ou (iii) que, postérieurement à sa communication, elle a été mise à la disposition de la partie qui l'a divulguée par un tiers d'une manière légale sans restriction concernant la confidentialité ou l'utilisation de celle-ci.
- 9.4.** Sauf mention contraire expresse et écrite, les entreprises liées au Fournisseur au sens des dispositions de l'Acte Uniforme de l'OHADA relative au droit des sociétés commerciales) sont également considérées comme des tiers au sens du présent article 11.
- 9.5.** Dans le cadre de l'exécution des obligations de confidentialité susmentionnées, le Fournisseur imposera des obligations écrites correspondantes à ses employés, assistants d'exécution conformément au code béninois du travail qui sont impliqués dans l'exécution du présent Contrat ou qui peuvent avoir accès aux Informations confidentielles.
- 9.6.** Les obligations de confidentialité susmentionnées prennent fin à la fin de la cinquième année qui suit la dernière participation à un événement sur le portail.
- 9.7.** Le Fournisseur et l'Acheteur emploieront à tout moment une technologie de pointe pour sécuriser leurs installations de communication contre l'accès non autorisé par des tiers ou d'autres abus, les pertes de données, la modification non autorisée des données et la destruction de l'information électronique. Le Fournisseur et l'Acheteur conviennent en outre d'employer des procédures et des mesures de sécurité

adéquates et de maintenir ce niveau de technologie de pointe.

10. LOI ET JURIDICTION APPLICABLE

- 10.1.** Le présent Accord est régi par le droit béninois, à l'exception des dispositions relatives au choix de la loi applicable.
- 10.2.** Les actions relatives aux litiges découlant du présent accord ou en rapport avec celui-ci ne peuvent être portées que devant le tribunal de commerce de Cotonou.

REGLEMENT REGISSANT LA PARTICIPATION A UNE NEGOCIATION DYNAMIQUE, A UNE DEMANDE DE PROPOSITION ET A TOUS LES AUTRES EVENEMENTS REALISES PAR LE BIAIS DU PORTAIL DE SELECTION DES FOURNISSEURS.

PREMIERE PARTIE : PRINCIPES ET DISPOSITIONS GENERALES

1. INTRODUCTION

- 1.1. Une négociation dynamique est définie comme un mécanisme permettant d'établir, par voie électronique, les éléments nécessaires à la réalisation de transactions commerciales, à savoir la définition dynamique du prix et des autres conditions contractuelles concernant l'échange de biens (les "**Biens**") et de services (les "**Services**") (la "**Négociation Dynamique**").
- 1.2. La demande de proposition est définie comme la demande d'envoi et l'émission consécutive, par voie électronique, d'une offre financière contraignante et/ou d'une indication contraignante des conditions techniques et tarifaires impliquant l'échange de biens et de services (la "**demande de proposition**" ou la "**DP**").
- 1.3. La Négociation Dynamique et la Demande de Proposition se déroulent entre l'Acheteur et un ou plusieurs Fournisseurs, chaque partie opérant dans le cadre de son activité commerciale, professionnelle ou institutionnelle et enregistrée sur le Portail, par le biais de la soumission d'offres (le "**Devis**") sur le Portail.
- 1.4. Le Règlement définit les modalités de mise en œuvre d'une Négociation Dynamique, d'une Demande de Proposition et de tous les autres événements réalisés par l'intermédiaire du Portail, en plus d'énoncer les obligations et les règles applicables à l'Acheteur et aux Fournisseurs pendant toute la durée d'un Événement. D'autres dispositions spécifiques relatives à la mise en œuvre de chaque événement, contraignantes pour l'Acheteur et les Fournisseurs, sont mises en évidence dans l'invitation à un événement ainsi que dans les sections d'information dédiées du Portail.
- 1.5. Les principes généraux qui régissent la mise en œuvre des événements et la participation à ceux-ci sont l'égalité des conditions pour tous les participants, la transparence, la bonne foi, l'équité, la confidentialité des informations échangées et le respect de la loi.
- 1.6. Les termes commençant par une majuscule qui ne sont pas autrement définis dans le présent Règlement régissant la participation à une négociation dynamique, à une demande de proposition et à tous les autres événements réalisés par l'intermédiaire du Portail de sélection (le "**Règlement**") ont la signification qui leur est

donnée dans les Conditions générales de participation aux événements réalisés par l'intermédiaire du Portail de sélection (les "**Conditions générales**").

2. NOTIFICATIONS RELATIVES À DES ÉVÉNEMENTS

- 2.1. À chaque étape de l'Événement (y compris les préliminaires, la mise en œuvre, l'attribution et les éventuelles suspensions, interruptions, reprises et/ou annulations), l'Acheteur et également les Fournisseurs peuvent communiquer et prendre des mesures a) en ligne ; b) hors ligne ou c) une combinaison de a) et b). La disponibilité effective des modes de fonctionnement en ligne et hors ligne est à la discrétion de l'Acheteur ; les Fournisseurs acceptent d'utiliser le mode de fonctionnement disponible.
- 2.2. L'opération en ligne prévoit que les fournisseurs saisissent des données et des offres, communiquent avec l'acheteur et expriment leurs choix en cliquant sur les icônes appropriées disponibles sur le portail et/ou en utilisant l'outil de messagerie du portail.
- 2.3. Le fonctionnement hors ligne prévoit que les Fournisseurs communiquent avec l'Acheteur, en soumettant et en recevant des informations, des données, des instructions et des mémoires par fax, e-mail ou téléphone.

3. PHASES PRÉLIMINAIRES

- 3.1. L'Acheteur, afin de créer un événement, publiera sur le Portail les données relatives à l'événement en question (les "**Données**").
- 3.2. L'Acheteur transmettra aux Fournisseurs, par le biais du Portail, une invitation à participer à l'Événement lui-même (l' "**Invitation à un Événement** "), rendant ainsi toutes les Données disponibles dans les dossiers personnels des Fournisseurs invités ("**Dossiers personnels des Fournisseurs** "), à condition que ces derniers aient été enregistrés sur le Portail et activés pour participer aux Événements.
- 3.3. L'Acheteur a le droit, à sa discrétion, de limiter la participation à un événement à un nombre restreint de Fournisseurs pour des raisons commerciales appropriées.
- 3.4. L'Acheteur peut modifier les Données, y compris les paramètres de configuration du Portail, avant le début de l'Événement (les "**Modifications**").

- 3.5. En participant à un Événement, un Fournisseur est réputé avoir accepté les Modifications des Données de l'Acheteur et les paramètres de configuration du Portail tels que définis par l'Acheteur.

4. MISE EN ŒUVRE DES ÉVÉNEMENTS - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

- 4.1. L'Acheteur et les Fournisseurs reconnaissent que pendant toute la durée de l'Événement, y compris les phases préliminaires et ultérieures, et jusqu'à la fin de sa mise en œuvre, sa clôture, son attribution et son éventuelle interruption, suspension, reprise et/ou annulation, les Devis transmis, les notifications soumises, le calendrier officiel ainsi que le temps écoulé ne seront considérés que comme ceux affichés dans le Portail et représenteront l'intégralité des faits et circonstances réels.
- 4.2. En cas de divergences, les offres placées et saisies sur le Portail prévaudront sur le contenu d'un dossier, les pièces jointes et autres documents soumis ou mis à disposition par les Fournisseurs pendant l'Événement.
- 4.3. Les Fournisseurs reconnaissent que le système ne leur permettra pas de voir l'identité des autres Fournisseurs pendant la mise en œuvre de l'Événement.
- 4.4. Après l'évaluation des offres et après la conclusion d'un événement, l'Acheteur notifiera le Fournisseur auquel l'événement a été attribué par e-mail ou via le Portail. Cette notification est uniquement préliminaire et fait l'objet d'une évaluation technique supplémentaire. Elle ne constitue en aucun cas une obligation contraignante entre l'Acheteur et le Fournisseur, des confirmations supplémentaires et spécifiques étant nécessaires à cet égard.
- 4.5. Chaque Événement est configuré conformément à la configuration des paramètres du Portail que l'Acheteur a sélectionnée. Les configurations de paramètres adoptées pour chaque Événement sont définies dans les Dossiers personnels des Fournisseurs, les sections d'information du Portail et/ou l'Invitation à un Événement. La participation des Fournisseurs à l'Événement constitue une reconnaissance complète des options de configuration définies par l'Acheteur et leur acceptation inconditionnelle par l'Acheteur.
- 4.6. Si une Négociation Dynamique découle d'un événement de Demande de Proposition précédemment mené, les Fournisseurs reconnaissent que les Devis transmis pendant la phase de Demande de Proposition représentent, à la discrétion de l'Acheteur et suite à une notification à un Fournisseur, un Devis initial disponible pour être présenté dans une Négociation Dynamique ultérieure.

PARTIE II : ÉVÉNEMENTS DE NÉGOCIATION DYNAMIQUE

5. MISE EN ŒUVRE D'UNE NÉGOCIATION DYNAMIQUE - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

- 5.1. Chaque Négociation Dynamique fonctionne grâce à la saisie et à l'émission en ligne et en (presque) temps réel de Devis évoluant progressivement par les Fournisseurs jusqu'à la clôture de l'Événement, conformément aux procédures de mise en œuvre et aux options de configuration des paramètres du Portail définies dans l'Invitation à un Événement et les sections d'information du Portail.
- 5.2. L'Acheteur a le droit de refuser l'offre du Fournisseur pour toute offre identifiée comme étant irréalisable (comme défini avant l'Événement) inférieure au montant de l'offre précédente soumise par l'un des Fournisseurs ("**Offre Anormale**"). Dans ce cas, l'Acheteur supprimera le devis anormal et sera en droit d'en informer le Fournisseur concerné et de lui interdire de participer à la Négociation Dynamique. L'Acheteur est en droit de définir une définition différente du devis anormal pour chaque événement et d'exclure de l'événement tous les devis qui se distinguent par leurs caractéristiques anormales.
- 5.3. L'Acheteur pourra attribuer un Coefficient Pondéré, à sa seule discrétion, aux Devis soumis par les Fournisseurs au cours de l'Événement, en fonction d'éléments variables relatifs au Fournisseur et à la nature du devis, y compris (sans limitation et à titre d'exemple uniquement), les caractéristiques techniques et la qualité des produits proposés, les conditions de paiement et de livraison ("**Coefficients Pondérés**"). Si des coefficients pondérés sont appliqués à un événement, l'Acheteur informera les Fournisseurs de l'utilisation de cette option. Les Coefficients pondérés ne pourront être modifiés une fois l'Événement commencé et resteront donc fixes et inchangés pendant toute la durée de l'Événement et de son attribution. Les Fournisseurs reconnaissent que les Coefficients Pondérés ne leur seront pas communiqués.
- 5.4. L'Acheteur est en droit de fixer un prix initial pour l'Événement ("**Prix de base**") et un prix cible en dessous duquel l'Acheteur s'engage à attribuer l'Événement conformément aux règles d'attribution de la Négociation Dynamique ("**Prix de réserve**"). Le prix de réserve d'une négociation dynamique peut rester confidentiel.
- 5.5. La Négociation Dynamique est considérée comme clôturée après que le système ait appliqué les mécanismes de clôture prédéfinis ; de même, la Négociation Dynamique peut être attribuée ou non en fonction des différents systèmes d'attribution choisis lors de la phase de

configuration des paramètres du Portail ("**Méthode d'attribution**").

PARTIE III : DEMANDE DE PROPOSITION ET D'AUTRES ÉVÉNEMENTS

6. MISE EN ŒUVRE D'UN APPEL D'OFFRES - DISPOSITIONS PARTICULIERES

- 6.1. Chaque événement fonctionne par la saisie et l'émission en ligne et en (presque) temps réel d'offres par les fournisseurs jusqu'à la clôture de l'événement, conformément aux procédures de mise en œuvre et aux options de configuration des paramètres du portail définies dans l'invitation à un événement et dans les sections d'information du portail.
- 6.2. L'envoi d'une invitation à un événement aux fournisseurs représente le début d'un événement.
- 6.3. L'Acheteur a le droit de modifier la demande de proposition après la date de début d'un événement. Dans ce cas, le Fournisseur aura la possibilité de modifier son Devis en conséquence.
- 6.4. Un Événement prend fin à la date et à l'heure définies par l'Acheteur.
- 6.5. Chaque Fournisseur invité à une Demande de Proposition peut être autorisé à préparer et à soumettre un ou plusieurs Devis dans le laps de temps compris entre la date et l'heure de début et de clôture de l'Événement. Il est entendu que le dernier Devis de chaque Fournisseur soumis à l'Acheteur avant la date de clôture de l'Événement sera celui pris en considération par l'Acheteur dans le processus d'attribution.
- 6.6. Indépendamment des options de configuration de l'Acheteur, l'Acheteur évaluera les devis de manière discrétionnaire et, à la clôture d'un événement, l'Acheteur se réserve le droit de n'accepter aucun devis d'un fournisseur et/ou de ne pas attribuer l'événement du tout.
- 6.7. Après la clôture d'un événement, l'acheteur informera le fournisseur auquel l'événement a été attribué. Les autres fournisseurs qui ont participé à l'événement, mais qui n'ont pas été récompensés, peuvent être informés sur demande de l'issue de l'événement et de son éventuelle conversion ultérieure en négociation dynamique.
- 6.8. Après la clôture d'un Événement, l'Acheteur a le droit, mais n'est pas obligé, d'afficher, par le biais du Portail ou autrement, à tous les Fournisseurs participants, les prix anonymisés reçus par les Fournisseurs participants au cours de l'Événement.

- 6.9. L'Acheteur a le droit d'attribuer l'Événement à l'un des Fournisseurs participant à l'Événement à un prix différent du montant inscrit dans le Devis soumis. Il est entendu que le soumissionnaire gagnant, dans ce cas, aura le droit de refuser l'attribution de l'Événement. Si le Fournisseur décide d'accepter l'adjudication, le prix des Biens et/ou du Service sera réglé entre l'Acheteur et le Fournisseur.

7. AUTRES TYPES D'ÉVÉNEMENTS (RFx)

- 7.1. L'Acheteur a le droit de réaliser sur le portail d'autres types d'événements présentant des caractéristiques similaires à la demande de proposition (par exemple, des demandes d'information), définis ci-après comme des "**événements d'appel d'offres**".
- 7.2. Si des événements d'appel d'offres sont mis en œuvre, ils sont soumis aux mêmes dispositions que celles figurant dans les Parties I et IV et, le cas échéant, aux dispositions de la Partie III du Règlement. Toutes les dispositions spécifiques éventuelles liées à un événement d'appel d'offres donné, les dérogations au Règlement, les définitions supplémentaires ainsi que les systèmes de mise en œuvre, sont indiquées dans l'invitation à un événement et/ou dans les sections d'information du Portail.
- 7.3. En participant à un événement d'appel d'offres, le fournisseur accepte pleinement et inconditionnellement les règles de l'événement telles qu'elles sont énoncées dans le Règlement, le cas échéant, dans l'invitation à un événement et/ou dans les sections d'information du portail.

PARTIE IV : DISPOSITIONS FINALES PARTAGÉES POUR TOUS LES TYPES D'ÉVÉNEMENTS

8. SUSPENSION ET/OU ANNULATION DE L'ÉVÉNEMENT

- 8.1. L'Acheteur a le droit de suspendre l'Événement pour une durée jugée appropriée en émettant une communication à tous les Fournisseurs.
- 8.2. En cas de panne technique ou de dysfonctionnement des connexions informatiques, technologiques, téléphoniques et/ou du matériel d'enregistrement pouvant compromettre le déroulement régulier de la Manifestation, l'Acheteur sera en droit de suspendre la Manifestation jusqu'à ce que toutes les mesures nécessaires aient été adoptées pour sa réparation et sa reprise. L'Acheteur, dans de tels cas, se réserve le droit d'annuler ou de rouvrir la Manifestation même après sa résiliation, sans aucune responsabilité envers les Fournisseurs.
- 8.3. En cas de défaillance de la connexion au Portail d'un ou de plusieurs Fournisseurs, pour quelque raison que ce soit, l'Acheteur pourra, en se fondant entièrement sur son jugement des

circonstances, suspendre l'Événement, ou permettre sa réouverture même après sa clôture ou poursuivre son exécution par la saisie d'offres sur le Portail par le biais du mode alternatif d'enchères hors ligne, comme indiqué à l'article 2.3, sans encourir une quelconque responsabilité vis-à-vis des Fournisseurs.

- 8.4. En cas de suspension et/ou de réouverture en application des articles ci-dessus, la date et l'heure de reprise de l'Événement ainsi que son temps restant seront définis par l'Acheteur et communiqués sans délai à tous les Fournisseurs. Sauf décision contraire de l'Acheteur, l'Événement reprendra alors sur la base du dernier devis soumis par les Fournisseurs et enregistré par les systèmes de l'Acheteur, qui sera réputé être contraignant en toutes circonstances.
- 8.5. En plus des hypothèses mentionnées dans les articles ci-dessus, l'Acheteur a le droit, en se basant entièrement sur son jugement, de suspendre et/ou d'annuler l'Événement à tout moment, même après sa fin, par le biais d'une notification de routine par e-mail aux Fournisseurs, sans aucune responsabilité envers les Fournisseurs.
- 8.6. L'Acheteur a le droit, à sa seule discrétion, d'interdire la participation à un Événement à tout Fournisseur en violation des articles 1.5, 5.2, 9 et 11, sans aucune responsabilité envers le Fournisseur, et décline toute responsabilité pour les dommages encourus à la suite de ces violations. Le fournisseur qui enfreint les articles 1.5, 5.2, 9 et 11 en sera informé par une communication systématique par e-mail.

9. OBLIGATIONS ET GARANTIES DE L'ACHETEUR ET DES FOURNISSEURS

- 9.1. L'Acheteur et les Fournisseurs conviendront entre eux des conditions et du délai dans lesquels ils évalueront, équitablement et de bonne foi, si les Biens et/ou Services offerts sont conformes à la description faite ainsi qu'à la qualité promise par les Fournisseurs.
- 9.2. Les Fournisseurs reconnaissent le droit de l'Acheteur de refuser leur participation à un événement à la délivrance préalable de garanties adéquates agissant à l'appui du sérieux et de l'irrévocabilité des devis.
- 9.3. L'Acheteur et les Fournisseurs adopteront toutes les mesures raisonnables, conformes aux meilleures pratiques du secteur, pour préserver la sécurité de toutes les données et informations commerciales échangées pendant l'Événement et pour en interdire l'accès au personnel non autorisé.
- 9.4. Après l'attribution d'un événement à un Fournisseur, l'Acheteur et le Fournisseur

commenceront à négocier un contrat définitif pour des biens et/ou des services (le "**contrat commercial**"). La négociation du contrat commercial peut avoir lieu via le réseau HM. Les données de l'événement font partie des conditions du contrat commercial. Tant que le contrat commercial n'est pas signé par les deux parties, il n'existe pas de contrat juridiquement contraignant entre le Fournisseur et l'Acheteur pour la fourniture effective de biens et/ou de services, autre que les conditions applicables dans le présent règlement et les conditions générales. Les contrats valablement conclus entre l'Acheteur et le Fournisseur avant un Événement et toujours en vigueur au moment de l'attribution ne sont pas affectés.

- 9.5. L'Acheteur et les Fournisseurs reconnaissent que SAP Ariba fournit, de manière autonome et indépendante, tous les services d'assistance et d'utilisation du Portail, et qu'il ne prend aucune part à la préparation ou à la négociation du Contrat commercial.

10. OBLIGATIONS ET GARANTIES DE L'ACHETEUR

- 10.1. L'Acheteur doit se conformer à ses obligations et principes en vertu du Règlement.
- 10.2. L'Acheteur peut conditionner la négociation ou l'exécution du contrat commercial aux conditions énoncées dans l'invitation à un événement ou dans d'autres accords avec les fournisseurs.

11. OBLIGATIONS ET GARANTIES DES FOURNISSEURS

- 11.1. Les Fournisseurs doivent se conformer aux procédures, obligations et principes des Conditions générales et du Règlement.
- 11.2. Chaque Fournisseur maintiendra les Offres valables pendant toute la durée de l'Événement et pendant toute la période nécessaire à son attribution et à la stipulation du Contrat de Négociation mais en tout état de cause, sauf accord contraire entre les parties, pas au-delà de 12 mois à compter de la date de début de l'Événement. En cas d'Appel d'Offres suivi d'une Négociation Dynamique, chaque Fournisseur maintiendra les Offres inchangées pendant toute la durée ainsi que l'attribution de la Négociation Dynamique.
- 11.3. Le Fournisseur gagnant accepte d'exécuter le contrat commercial avec l'Acheteur. S'il ne le fait pas, l'Acheteur pourra demander des dommages et intérêts.
- 11.4. Si le Fournisseur gagnant, pour quelque raison que ce soit, refuse l'attribution de l'Événement ou ne conclut pas le Contrat commercial avec l'Acheteur, les Fournisseurs reconnaissent que l'Acheteur a le droit, à tout moment et également

après la notification de l'attribution finale, d'annuler l'attribution finale et de procéder à l'attribution de l'Événement au Fournisseur disposé à remplir les obligations énoncées à l'Art. 11.3.

11.5. Les Fournisseurs garantissent à l'Acheteur :

- a) de conserver la propriété et la disponibilité des biens et/ou services pendant toute la durée de l'événement et jusqu'à son attribution définitive et la conclusion et l'exécution du contrat commercial ;
- b) fournir une description précise, véridique, honnête et juste des biens et/ou services à fournir ;
- c) s'abstenir de perturber le bon déroulement de l'Événement par des comportements et conduites pouvant être considérés comme anticoncurrentiels, illégaux, antiréglementaires ou contraires aux droits des tiers, à savoir, à titre d'exemple uniquement, la fixation de prix ou d'autres conditions par certains Fournisseurs au détriment d'autres, l'émission de Devis Anormaux, etc ;
- d) s'abstenir de commercialiser des Biens et/ou Services d'origine douteuse ou illégale ; des Biens et/ou Services contrefaits fabriqués en violation des droits des tiers et/ou des réglementations nationales et internationales sauvegardant la propriété industrielle et intellectuelle ; des Biens et/ou Services de toute nature dont la vente est interdite par la loi ou par la réglementation ;
- e) se conformer aux lois applicables en matière de protection des données et ne pas transférer à l'Acheteur les données personnelles des employés ou d'autres personnes physiques sans base juridique pour ce transfert.

12. NOTIFICATIONS

Toutes les communications conformément à l'Accord doivent être soumises à :

- a) concernant le Fournisseur, par e-mail ou via le Portail, à l'adresse que le Fournisseur a communiquée à l'Acheteur lors de son inscription ;
- b) concernant l'Acheteur, par courrier électronique ou via le portail, à l'adresse indiquée dans le portail.

Les notifications peuvent également être envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception, concernant le Fournisseur, à l'adresse que le Fournisseur a indiquée à l'Acheteur ; concernant l'Acheteur, à l'adresse indiquée dans la section appropriée du Portail.

13. MODIFICATIONS DE RÈGLEMENTS

13.1. Le Fournisseur reconnaît que l'Acheteur se réserve le droit de modifier le présent Règlement à tout moment par le biais d'une notification sur le Portail ou par e-mail au Fournisseur, aux adresses fournies conformément à l'Art. 12.

13.2. Les modifications seront considérées comme acceptées par le Fournisseur si l'Acheteur n'a pas reçu, dans les 15 jours de la notification conformément à l'art. 13.1, une communication du Fournisseur exprimant son refus des modifications. En tout état de cause, l'utilisation continue du Portail par le Fournisseur vaut acceptation du présent Règlement et de ses modifications éventuelles.

13.3. L'acceptation des modifications par le Fournisseur se réfère à leur acceptation dans leur ensemble, et non en partie.

13.4. Le Fournisseur se réserve le droit de refuser les modifications du Règlement en donnant un avis conformément à l'art. 13.1. Dans ce cas, le Fournisseur n'aura plus le droit de participer aux Manifestations.